

MODELO DE IMPUGNAÇÃO/DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO
ADMINISTRATIVA

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXX de 2022.

À Administração Judicial conjunta da Recuperação Judicial das sociedades **MINA TUCANO LTDA., BEADELL (BRAZIL) PTY LTD. e BEADELL (BRAZIL 2) PTY LTD.** – Preserva-Ação Administração Judicial e Escritório de Advocacia Zveiter

_____, (Nome completo do Credor impugnante), identidade nº _____, CPF/CNPJ nº _____, com endereço sito a _____, e-mail _____, vem

por meio da presente e com fundamento no artigo 7º, §1º da Lei nº 11.101/2005, apresentar **DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO**, em razão de discordar da Relação de Nominal de Credores apresentada no processo de Recuperação Judicial nº 0245214-56.2022.8.19.0001, pelas razões que passa a expor:

1- A Relação Nominal de Credores apresentada pelas recuperandas às fls. 629/646 do processo de Recuperação Judicial, lista crédito em nome do credor ora impugnante no montante de R\$ _____, na classe _____ (indicar a classe do crédito).

2- Ocorre que, em verdade, o valor do crédito perfaz a quantia de R\$ _____, oriundo de _____

(informar a origem do crédito: contrato de prestação de serviço, fornecimento de material, relação trabalhista, ações judiciais já liquidadas, etc), correspondente à classe _____ (colocar a classe do crédito de acordo com o previsto no artigo 41 da Lei nº 11.101/2005).

3- O valor do crédito pleiteado está consubstanciado na planilha de cálculos anexa, devidamente **atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (06/09/2022)**, nos termos do artigo 9º, inciso II da Lei nº 11.101/2005.

4- Para tanto, apresenta-se, em anexo, os seguintes documentos comprobatórios de seu crédito:

(Devem ser anexados à divergência todos os documentos necessários para a comprovação do crédito tais como: contrato de prestação de serviços, notas fiscais, faturas, aceites, solicitação de serviço, e-mails, decisões judiciais, cálculos judiciais, certidão de crédito emitida pelo Juízo onde se processa a execução – caso se trate de crédito discutido judicialmente, etc). **Observação importante: Em caso de crédito oriundo de decisões judiciais, os honorários advocatícios de sucumbência só poderão ser habilitados em nome do advogado, o qual deverá requerer a habilitação do crédito em seu nome, não sendo admitida a inclusão dos honorários sucumbenciais no crédito do seu cliente.**

5- Diante do exposto, requer que esta Administrador Judicial conjunta receba a presente **DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO**, a fim de que faça constar na Relação de Credores da Recuperação Judicial o crédito em nome do ora impugnante no valor de **R\$ _____**, **atualizado até 06/09/2022**, na classe _____, devido pela empresa _____ em consonância com os documentos comprobatórios em anexo.

Nome do Credor / Advogado